19. VREDNOSTNI PAPIRJI

19.1 UVOD

Vrednostni papirji VP so eden izmed temeljnih kamnov gospodarskega sistema. Njihova funkcija je izključno gospodarska:

- **zagotavlja delovanje trga kapitala** (delnice, obveznosti),

V tržnih gospodarskih sistemih dosegajo vrednostno največji delež. Zanje je značilno, da se izdajajo v velikih serijah z razmeroma nizko vrednostjo posameznega VP v razmerju z vrednostjo celotne izdaje. Pomembno je, da so takšni VP likvidni, tako da jih lahko investitor glede na svoje potrebe hitro zamenja za denar. Menjava za denar poteka pri teh VP predvsem prek organiziranega trga VP oziroma borze.

- **ima funkcijo plačilo in kreditiranja** (menica, ček),

Menica ima določene prednosti v primerjavi s klasičnimi posojili. Menični upnik lahko spusti menico v kroženje in pride do likvidnih sredstev še pred njeno zapadlostjo, zraven tega je njegov položaj v morebitnem sodnem postopku zaradi neplačila ugodnejši.

- **ima funkcijo omogočanja lažjega pretoka blaga na trgu** (skladiščnica, nakladnica).

Spreminjanje lastništva blaga s prenosom VP je hitrejše in preprostejše kot s klasičnimi, na izročilu temelječimi, stvarno-pravnimi mehanizmi. Ti VP na primer omogočajo, da blago na poti od odpravnega kraja v namembni kraj brez težav večkrat menja svojega lastnika.

Nastanek VP je odraz potrebe po **hitri** in hkrati **varni** cirkulaciji **premoženjskih pravic**. Osnovna ideja, na kateri temelji pravo VP je namreč v tem, da se ta pravica zapiše na listino in se začne prenašati podobno kot stvar.

Zgodovinsko gledano se je med VP najprej razvila menica, ki je prvotno imela funkcijo plačilnega sredstva. Z nastankom papirnatega denarja je menica začela to funkcijo izgubljati, v ospredje je začela stopati njena funkcija kreditiranja. Drugi VP so se razvili kasneje. Do razcveta VP pa je prišlo, ko so odkrili možnost, da služijo kot sredstvo za koncentracijo kapitala. V zadnjem času je vse bolj opazen trend **dematerializacije VP,** s čimer smo pri nas prišli že zelo daleč. Gre za to, da se pravica namesto na listino vpiše na elektronski nosilec.

19.3 SPLOŠNO O VP

POJEM VP

VP je vsaka listina, ki vsebuje vse sestavine, ki jih določa zakon, in na kateri je zapisana civilno-pravna pravica na način, da jo lahko uveljavlja samo zakoniti imetnik skupaj z listino oziroma drugim potrdilom, ki nedvomno kaže na to, da ima zakoniti imetnik listino vsaj v posredni posesti in da je katerikoli tretji osebi onemogočeno uveljavljanje iste pravice.

VP kot listina

VP je vselej listina, ni pa vsaka listina VP. Ne gre samo za listino kot papir, ampak na splošno za vsak nosilec (medij), na katerem je zapisana določena izjava volje. Ta nosilec ni nujno materialni, lahko je tudi nematerialni, če je to določeno s posebnim zakonom.

Bistvene sestavine

VP je le listina z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon.

Posebni zakoni, ki urejajo posamezne VP, določajo še druge bistvene sestavine, najbolj pomembni sta:

- **načelo inkorporacije**

Upravičenec lahko uveljavlja pravico iz VP samo skupaj s papirjem.

Stopnja inkorporacije je lahko pri različnih VP različna in se lahko razteza tudi na nastanek pravice iz VP in na njen prenos. Glede na to delimo VP na:

- popolne (pravica nastane samo z zapisom na VP in se skupaj z njim prenaša in uveljavlja),
- nepopolne (ena od zgornjih funkcij odpade, nikoli pa ne sme odpasti funkcija, po kateri se lahko pravica iz VP uveljavlja samo skupaj s papirjem)

Za VP je torej bistveno, da je pravica (terjatev) prešla v papir, se z njim povezala, tako da se odtlej samostojno ne more več uveljavljati.

- **načelo prezentacije**

Z načelom inkorporacije, je to načelo tesno povezano. Izpolnitev terjatve iz VP lahko zahteva proti predložitvi le njegov zakoniti imetnik ali tisti, ki ga ta pooblasti.

To pomeni, da mora zakoniti imetnik ob uveljavljanju pravice iz VP izdajatelju ali drugemu dolžniku predložiti VP. Sicer lahko zakoniti imetnik VP, če prezentacije ne izvrši pravočasno, pravico iz VP izgubi. To načelo je pomembno, ker je pri uveljavljanju pravic iz VP zmeraj razvidno, kdo je njihov dolžnik, ne pa tudi, kdo so upniki.

VRSTE VP

VP lahko delimo po različnim pravnih in ekonomskih kriterijih. Najpomembnejša je delitev po vsebini pravic in glede na način določitve upravičenca iz VP:

a) Stvarnopravni, korporacijski in obligacijski (po vsebini pravic iz VP)

- **stvarnopravni VP** so tisti, ki vsebujejo določeno stvarno pravico (zemljiško pismo, skladiščnica, nakladnica)
- **korporacijski VP** so tisti, ki vsebujejo članske pravice v družbi; imetnik je član družbe, ki je VP izdala (delnice)
- **obligacijski VP** so najštevilčnejši; na njih je zapisana obligacijska pravica, katere predmet je lahko denar ali blago (menica, ček, obveznica)

b) Prinosniški, imenski in ordrski (glede na način določitve upravičenca iz VP)

- **prinosniški (imetniški) VP** so tisti, ki se glasijo na prinosnika; za njih je značilno, da so najlažje prenosljivi, saj za prenos pravice iz VP zadošča že njegova izročitev (tradicija)
- **imenski (rekta) VP** se glasijo na ime določene osebe, ki mora biti na njem točno označena; pravica se prenaša s cesijo
- **ordrski (po nalogu) VP** so vmesna različica med prinosniškimi in imenskimi; glasijo se po nalogu določene osebe; posebnost odrskih VP je predvsem ta, da se pravice iz teh VP ne prenašajo s cesijo, ampak z indosamentom (menica in ček)

RAZPOLAGANJE Z VP

Splošni razpolagalni posel za prenos premoženjskih pravic je cesija. Namen izdaje VP je največkrat prav v tem, da se za prenos zapisane pravice cesija nadomesti z drugim razpolagalnim poslom, ki omogoča večjo prometnost. Razpolaganje je odvisno od vrste VP in se največkrat ujema z delitvijo VP na prinosniške, ordrske in imenske.

Prinosniški VP
So od vseh vrst VP najlažje prenosljivi. Pravica iz papirja se prenaša neposredno z listino, na kateri je zapisana. To pomeni, da se prenaša **z izročitvijo VP.**

Ordrski VP
Za razpolaganje z ordrskim VP je zraven **izročitve listine** potreben še poseben razpolagalni posel: i**ndosament**.

Indosament je specifična pisna izjava na hrbtu VP. Njegova vsebina je v tem, da upravičena oseba (indosant) po nalogu katere se VP glasi, določi drugega upravičenca (indosatarja), po nalogu katerega naj zavezanec izpolni obveznost iz VP. Ima 3 funkcije:

- **prenosno** (z njim se prenašajo vse pravice iz VP na indosatarja, ne oziraje se na pravice izdajatelja),
- **garancijsko** (indosant prevzame jamstvo, da bo redno poravnana celotna obveznost iz VP),
- **legitimacijsko** (indosament izkazuje indosatorja kot imetnika VP)

Ločimo 3 glavne vrste indosamentov:

- **popolni indosament**

Vsebuje izjavo o prenosu, firmo ali ime osebe, na katero se pravica iz VP prenaša (indosatar) in podpis prenosnika (indosant), lahko pa vsebuje še nekatere druge podatke. Npr: Namesto nam plačajte po ukazu Indosatarja. Podpis Indosant.

- **blanko indosament**

Vsebuje le podpis indosanta. Indosatar ni naveden, pusti se prazen prostor za morebitno kasnejšo izpolnitev.

- **indosament na prinosnika**

Namesto imena indosatarja se zapiše beseda »prinosniku« ali druga oznaka, ki pomeni isto. Velja kot blanko indosament.

PREPOVED PRENOSA
Prenos VP po odredbi z indosamentom se lahko prepove, in sicer z izrazom »ne po odredbi« ali s podobno klavzulo, ki ima enak pomen (t.i. rekta klavzula). To lahko storita izdajatelj in indosant. Ob zapisu rekta klavzule se sme VP prenašati samo še s cesijo in torej ne več z indosamentom. Tudi pri imenskih VP se lahko prepove kakršnikoli prenos, in sicer s posebnim zakonom ali izjavo izdajatelja (vinkulacijska klavzula). To pomeni, da je vsakršen prenos takšnega VP nezakonit.

AMORTIZACIJA VP
VP se lahko poškoduje, delno ali popolnoma uniči ali izgubi. Če je poškodovan tako, da ni primeren za promet, iz listine pa je še zmeraj mogoče razbrati njeno prisotnost in vsebino, lahko imetnik papirja od izdajatelja zahteva, da mu na njegove stroške izda novo listino.

Nasprotno pa hujša poškodba listine ali izguba VP zahtevata izvedbo amortizacijskega postopka. Amortizacija je sodna razveljavitev izgubljenega ali uničenega VP, ki se izvede po pravilih nepravdnega sodnega postopka. V sklepu o razveljavitvi sodišče navede dan, od katerega se šteje, da je listina razveljavljena, vendar pa razveljavitev velja šele od dneva objave v uradnem listu. S sklepom o amortizaciji se obstoječi VP razveljavi in nadomesti z novim.

19.4 NEKATERE POSAMEZNE VRSTE VP

MENICA

Menica je VP, ki glasi na določen denarni znesek, njene sestavne dele, načine prenosa upnikovih pravic in način uveljavljanja teh pravic pa urejajo pravila meničnega prava.

Poznamo predvsem tri glavne vrste menic:

- **trasirana menica**

Pri tej vrsti menice se denarne vsote ne zaveže plačati že sam izdajatelj menice, temveč pozove nekoga tretjega naj to stori. Bistvene sestavine:

- podpis izdajatelja (trasant),
- ime tistega, ki naj plača (trasat),
- ime tistega, kateremu in po naredbi katerega je treba plačati (remitent),
- označba, da je menica, napisana v besedilu listine menice v jeziku, v katerem je menica sestavljena,
- nepogojno nakazilo, naj se plača določena vsota denarja,
- navedba, kdaj je treba plačati,
- kraj plačila,
- kraj in dan izdaje.

- **bianko menica**

Za bianko menico je značilno, da ji ena ali več bistvenih sestavin manjka, vendar pa ob izdaji obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent ali osebe, ki jo remitent za to pooblasti. Uporablja se za zavarovanje bodočih terjatev, katerih obseg in vsebina ob izdaji menice še nista določena.

- **lastna menica**

Pri lastni menici se menično vsoto zaveže plačati sam izdajatelj. Bistvene sestavine:

- označba, da je menica, napisana v besedilu listine menice v jeziku, v katerem je menica sestavljena,
- nepogojna obljuba, da se bo plačala določena vsota denarja,
- navedba, kdaj je treba plačati,
- kraj plačila,
- ime tistega, kateremu in po naredbi katerega je treba plačati,
- kraj in dan izdaje,
- podpis izdajatelja.

MENIČNA DEJANJA

Izdaja menice

Izdaja menice je praviloma prvo menično dejanje. Trasant ga opravi tako, da na menico napiše vse bistvene sestavine, se na menico podpiše na tistem prostoru, ki je predviden za podpis izdajatelja in jo izroči upniku.

Akcept

Pri trasirani menici trasant trasata pozove, naj plača meničnemu upniku. To mora trasat sprejeti (priznati), kar na menici izrazi z akceptom. Šele z akceptom torej postane trasat glavni menični zavezanec. Akcept mora biti nepogojen, vendar ga sme trasat omejiti na del menične vsote. Tako ločimo:

- popolni akcept (trasat se kot akceptant zavezuje, da bo plačal celotno vsoto),
- delni akcept (akceptant se zavezuje le za plačilo dela menične vsote).

Menico lahko trasatu v akcept predložijo izdajatelj, remitent ali naslednik remitenta. Čas predložitve v akcept je do dospelosti menice.

Prenos menice
Menica je ordrski VP, zato se prenaša z indosamentom. Ta prenos je sestavljen iz 2 elementov:
- enostransko pisno izjavljen indosament,
- neoblična pogodba o izročitvi.

S samim indosamentom se torej menica še ne prenese, potrebna je še njena izročitev kot listine. Oseba, ki pravice prenese na drugega je indosant, oseba, na katero se z indosamentom pravice prenesejo, pa indosatar.

Menico je mogoče prenesti tudi s cesijo. Indosament je menično-pravni, cesija pa klasični civilno-pravni način prenosa, ki je povezan z izročitvijo menice, saj pravice iz menice ne morejo preiti brez izročitve VP.

Razlike med cesijo in indosamentom:
- indosament omogoča dobroverno pridobitev menične terjatve, cesija ne. Če cedent ni bil imetnik terjatve, to ne more postati niti cesionar,
- indosament je utemeljen na menični strogosti, cesija ne. Cesionar ni samostojni menični upnik, dolžnik lahko proti njemu uveljavlja ugovore, kot bi jih imel proti cedentu,
- odplačna cesija ne omogoča odgovornosti v višini menične vsote, temveč le v višini nasprotne dajatve. Neodplačna cesija ne omogoča nikakršne odgovornosti.

Aval
Določena oseba (avalist) lahko s svojim podpisom na menici prevzame menično jamstvo (aval). Avalist je menični porok in je zato odgovoren tako kot dolžnik, za katerega jamči. Avalist torej jamči, da bo dolžnik, za katerega je prevzel jamstvo, izpolnil svojo menično obveznost, se pravi, da bo upravičencu iz menice ob njeni dospelost izplačal v menici določeno vsoto denarja ali pa le njen del.

Razmnoževanje menice
Menica se praviloma izda v enem izvodu (solo menica), razen če se želi z več enakimi izvodi pospešiti kroženje menice. Menico lahko razmnožimo na 2 načina:
- z izdajo več izvodov,
- s prepisom menice.

Predložitev in plačilo
Svojo obveznost iz menice mora dolžnik izpolniti šele takrat, ko mu upravičeni imetnik menice (menični upnik) menico predloži, najprej v navedenih primerih v akcept in ob dospelosti v plačilo. Ko trasat menico plača, sme od imetnika zahtevati, naj mu menico izroči hkrati s potrdilom, da je plačana.

Protest menice
Protest menice je javna listina, ki jo izstavi notar in v kateri potrjuje, da menični zavezanec ni izpolnil ene ali več meničnih obveznosti oziroma, da ni bilo opravljeno določeno menično dejanje. Protest je pogoj za uveljavljanje regresnih pravic; menični rek se glasi: »Brez protesta ni regresa.«. Protest je posebno pomemben zato, ker so vsi dolžniki v menici – razen akceptanta in izdajatelja lastne menice (glavna dolžnika) – pogojni dolžniki in morajo plačati ali akceptirati menico kot regresni dolžniki šele potem, ko tega ni storil glavni dolžnik. To se dokazuje s protestom.

Obvestilo o protestu
Če je trasat zavrnil akcept menice oz. če je glavni menični dolžnik zavrnil njeno plačilo in je bil zato napravljen protest, mora imetnik menice o tem obvestiti svojega indosanta in trasanta. To menično-pravno dejanje se imenuje obvestilo ali notifikacija.

Regres
Je menično opravilo, s katerim imetnik menice zahteva plačilo od meničnih zavezancev: trasanta, indosanta, avalista, akceptanta itd. Regres je torej po meničnem pravu zahtevek, s katerim zahteva imetnik menice od resničnega meničnega dolžnika, da odkupi menico oz. da plača menično vsoto, če trasat odbije akcept ali plačilo menice. v bistvu menice je, da jo plača trasat – akceptant. Z njegovim plačilom se vsi menični zavezanci, to so trasat, indosant, avalist itd. rešijo svojih meničnih obveznosti.

Dospelost menice
Dospelost (zapadlost) menice ali čas plačila je:
- pri vpoglednici – dan njene predložitve,
- pri povpoglednici – določen čas po predložitvi,
- pri oddnevnici – določen čas po izdaji,
- pri dnevnici – točno določen dan.

Menične klavzule
Zraven bistvenih sestavin, ki so obvezne, ima lahko menica tudi nebistvene sestavine, ki torej niso obvezne:
- kritna klavzula,
- valutna klavzula,
- aviso klavzula,
- rekta klavzula
- klavzula »brez protesta«,
- klavzula »brez regresa«,
- klavzula »brez akcepta«.

Amortizacija menice
Pomen amortizacije je v tem, da se na podlagi amortizirane menice ne morejo uveljavljati nobene menične pravice več, temveč se lahko uveljavljajo na podlagi amortizacijske listine. Če bi se po amortizaciji pojavila prava menica v rokah zakonitega imetnika, je akceptant (trasant) ni dolžan plačati.

Zahtevki in sodni postopki
Ločimo:
- glavna menična terjatev,
- regresna menična terjatev,
- terjatev zaradi neupravičene obogatitve.

NAKLADNICA
Nakladnica ali konosament je VP, s katerim ladjar ali z njim izenačena oseba potrjuje, da je prejela v prevoz določeno vrsto in količino blaga določene kakovosti in se obvezuje, da bo to blago po koncu potovanja izročila upravičencu. Podlaga za izdajo nakladnice je pogodba o prevozu stvari. Uvrščamo jo med blagovne (tradicijske) VP. Izdaja nakladnice vkrcevalcu omogoča, da razpolaga z blagom v času prevoza. Pravna ureditev je odvisna od vrste prevoza, razlikujemo med:
- pomorsko nakladnico,
- nakladnico v notranji plovbi.

Nakladnico izda na zahtevo vrkcevalca ladjar.

Nakladnica se lahko glasi:
- **na ime** – prenos s cesijo,
- **po odredbi** – prenos z indosamentom,
- **na prinosnika** – prenos z izročitvijo.

Hkrati pa razlikujemo tudi med:
- **navadno nakladnico** (izda se ob vkrcanju tovora na ladjo),
- **nakladnico pred vkrcavanjem** (izda se takrat, ko ladjar prejme blago za vkrcanje in s tem potrdi prejem).

Nakladnica je načeloma abstrakten VP, kar pomeni, da ima upravičenec pravico zahtevati izročitev blaga, čeprav ima ladjar morebitne ugovore iz prevozne pogodbe. Izjema so le tisti ugovori, ki so razvidni iz same nakladnice.

SKLADIŠČNICA

Skladiščnica je tradicijski VP, na katerem je zapisana obveznost skladiščnika, da upravičencu iz skladiščnice izroči blago, ki mu je bilo dano v skladiščenje. Izda se kot dvodelni VP, sestavljen iz:

- **pobotnice** (omogoči nam izročitev blaga)
- **zastavnice** omogoča, da skladiščeno blago zastavimo zastavnemu upniku)

Upoštevati pa mora, da je blago, za katero je bila izdana skladiščnica, obremenjeno, zato lahko zahteva izročitev samo, če je zavarovana terjatev plačana oz. je interes zastavnega upnika zavarovan na drug primeren način. Skladiščnico lahko izda samo skladiščnik, ki opravlja dejavnost skladiščenja kot registrirano dejavnost.

Kot rečeno, je skladiščnica sestavljena iz pobotnice in zastavnice, ki se morata sklicevati ena na drugo. Prenašata se lahko z indosamentom, skupaj ali vsaka zase. Ne glede na to, da se prenaša z indosamentom, je skladiščnica imenski VP.

OBVEZNICA

Je pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo osebi, navedeni na njej, ali po njeni odredbi oziroma prinosniku obveznice izplačal določenega dne v obveznici naveden znesek oz. znesek anuitetnega kupona. Glede na delnico je predvsem pomembno, da je na obveznici zapisana obligacijska pravica (terjatev). Spada enako kot delnica med efekte in se z njo pogosto trguje preko borze VP. Gospodarski pomen je predvsem kreditni.

Izdajatelj obveznice je lahko samo pravna oseba (predvsem gospodarske družbe). Vendar je tudi pomemben instrument javnega zadolževanja, zato so zelo pogosti izdajatelji tudi država in lokalne skupnosti.

Obveznica se lahko glasi:
- na ime – prenos z indosamentom,
- na prinosnika – prenos z izročitvijo.

Razlikujemo med:
- garantirane obveznice,
- negarantirane obveznice,
- navadne obrestovane obveznice,
- anuitetne obveznice
- obveznice z odlogom ali moratorijem.

Posebne oblike pa so:

- hipotekarne obveznice

So obveznice, ki so krite z dolgoročnim, v zemljiško knjigo vpisanim posojilom. Denarna sredstva, ki jih pridobijo hipotekarne banke s prodajo obveznic, uporabijo za financiranje nepremičnin, posojila pa posojilojemalci zemljiško-pravno zavarujejo s hipoteko ali zemljiškim dolgom.

- komunalne obveznice

Temeljijo na zelo podobni pravni konstrukciji kot hipotekarne obveznice. Pri njih gre za to, da je hipotekarni kredit dan državi, lokalni skupnosti ali drugi pravni osebi javnega prava.

- zamenljive obveznice

So obveznice, ki poleg pravice do obresti in poplačila glavnice, dajejo tudi pravico do njihove zamenjave za delnice izdajatelja.

- dividendne obveznice

So obveznice, ki dajejo imetniku pravico do obresti in glavnice, hkrati pa tudi do določenega dela dobička družbe.

- **obveznice z opcijo**

So obveznice, ki imetniku poleg njegovih siceršnjih pravic iz obveznice, dajejo tudi pravico do pridobitve določenih VP izdajatelja, predvsem delnic, po določeni ceni in v določenem roku.

DEMATERIALIZACIJA VP

Je nadomestitev sedanjega papirnatega nosilca pravic z elektronskim nosilcem teh pravic. Nematerializirane VP so dolžni izdati izdajatelji serijskih VP, katerih prva prodaja je bila opravljena po postopku javne ponudbe v skladu z zakonom, ki ureja trg VP. To so dolžne storiti tudi banke, zavarovalnice, borzno posredniške družbe in družbe za upravljanje, in sicer za delnice ter ne glede na to, ali je bila njihova prva prodaja opravljena po postopku javne ponudbe.

Za nematerializirane VP je torej bistveno, da se pravica namesto na listino vpiše na elektronski medij v centralnem registru nematerializiranih VP.

Nematerializiran VP se lahko glasi na ime ali na prinosnika.

20. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PRAVA DRUŽB

20.1 UVOD

Osnovni namen gospodarskih družb je opravljati določeno dejavnost in tako pridobivati dobiček na trgu. Sama izbira neposredne gospodarske oblike je v popolnosti prepuščena nosilcem kapitala. Gospodarske družbe bi tako lahko opredelili kot pravne in organizacijske oblike ter hkrati kot asociacije za koncentracijo kapitala. Pravo družb je uvrščeno v panogo civilnega prava.

Družbam je v večini korporacijskih zakonodaj priznana pravna osebnost. S tem je družba nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu. Pri tem vsaka pravna oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem po načelu popolne odgovornosti. Osebne družbe odgovarjajo za prevzete obveznosti z vsem svojim premoženjem. Poleg osebne družbe odgovarjajo tudi družbeniki, v kolikor premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh upnikov.

Pri kapitalskih družbah je določeno isto načelo popolne odgovornosti družbe. Družbeniki ali delničarji pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo, razen z vloženim kapitalom.

Glede ustanavljanja gospodarskih družb ločujemo normativni in koncesijski sistem nastanka gospodarskih subjektov. V večini primerjalnih pravnih sistemov se je zakoreninil normativni sistem.

20.2 OPREDELITEV IN RAZVRSTITEV GOSPODARSKIH DRUŽB

Gospodarska družba ima naslednje značilnosti:
- je pravna oseba,
- njena dejavnost je pridobitna,
- organizira se v eni od zakonsko določenih pravno organizacijskih oblik.

Gospodarska družba je torej pravna oseba, kar pomeni, da ima sposobnosti, značilne za pravne subjekte. Vendar je obseg njenih sposobnosti drugačen od sposobnosti npr. fizičnih oseb. Družbe kot pravne osebe so lahko:
- lastniki premičnin in nepremičnin,
- pridobivajo pravice in obveznosti,
- lahko tožijo ali so tožene.

Gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register, ki na trgu samostojno opravlja gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost.

Gospodarska družba se organizira v eni izmed naslednjih **oblik**:
- **kot osebna družba** (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, tiha družba, dvojna družba),
- **kot kapitalska družba** (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba).

Vse gospodarske družbe so torej pravne osebe po samem zakonu. Med gospodarske družbe uvršča tudi tiho družbo, čeprav tiha družba ni niti pravna oseba niti ni družba. Tiha družba namreč nastane s pogodbo med nosilcem tihe družbe, ki je lahko v kakršnokoli pravno organizacijski obliki in med tihim družbenikom.

Gospodarska družba je korporacija pridobitnega namena, vendar se gospodarske družbe štejejo tudi tedaj, če v skladu z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna.

Naštevanje izhaja iz zaprtega, končnega (numerus clausus) pravnih oblik, v katerih se lahko gospodarske družbe organizirajo. To pomeni, da se morajo osebe, ki nameravajo opravljati pridobitno dejavnost, organizirati v eno izmed statusnih oblik, ki jih določa zakon.

Vendar pa zakon poleg gospodarskih družb pozna še dve obliki opravljanja gospodarske dejavnosti:

- **gospodarsko interesno združenje** (neposredno ne opravlja pridobitne dejavnosti, temveč je njegov namen olajšanje in pospeševanje opravljanja pridobitne dejavnosti članov združenja),
- **samostojni podjetnik – posameznik**.

V gospodarsko interesno združenje se lahko povezujejo osebne ali kapitalske družbe. Cilj je olajšati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članov, izboljševati pridobitno dejavnost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička, je torej nepridobitna organizacija. Je tudi zgolj združenje več fizičnih ali pravnih oseb in ne gospodarska družba, je pa pravna oseba in se vpisuje v sodni register.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno pridobitno dejavnost s svojo izključno dejavnostjo. Treba ga je razlikovati odd obrti, ki je način opravljanja določene dejavnosti, urejen s posebnimi predpisi. Samostojni podjetnik je fizična oseba, je posameznik in ni družba.

20.3 STATUSNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB

PRAVNA OSEBNOST GOSPODARSKIH DRUŽB

Kot bistvo pravne osebnosti se štejejo naslednje:

- družbe kot pravne osebe so lahko lastnice premičnin in nepremičnin (nosilke lastninske pravice),
- družbe lahko pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti, sklepajo pravne posle (torej vstopajo v pravni promet),
- družbe imajo pasivno in aktivno legitimacijo v pravdnem postopku (lahko tožijo ali so tožene).

Gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisov v sodni register. Tako osebne kot kapitalske družbe so pravne osebe. Edina izjema je tiha družba. Tudi gospodarsko združenje je po zakonu pravna oseba, čeprav izrecno ne šteje kot posebna pravno organizacijska oblika oz. posebna vrsta družbe. Podjetnik posameznik prav tako nima samostojne pravne osebnosti. Bistvo pravne osebnosti je, da lahko družba nastopa v pravnih razmerjih s tretjimi kot samostojni nosilec pravic in obveznosti.

Pravna osebnost ima za posledico tudi samostojno odgovornost za obveznosti s premoženjem družbe. Pri tem ni nobenega odstopanja pri katerikoli od družb. Pač pa so razlike, kar zadeva odgovornost za obveznosti, pri odgovornosti njihovih družbenikov za obveznosti družbe.

Lastnost pravne osebe pridobijo z vpisov v sodni register. S tem trenutkom družba kot pravni subjekt tudi nastane. Če je kdo pred vpisom družbe v register nastopal v imenu družbe, odgovarja osebno z vsem svojim premoženjem.

Spregled pravne osebnosti je izjema od pravila, da družbeniki v določenih primerih ne odgovarjajo za obveznosti družbe. Knjiga!!

DEJAVNOST GOSPODARSKE DRUŽBE

Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Z zakonom se lahko določi, da določene gospodarske posle lahko opravljajo:

- le družbe, določene z zakonom ali
- le določene vrste družb ali
- le druge organizacije.

Družbe smejo opravljati gospodarske posle:

- le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register,
- tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Pravni posli, s katerimi družba prekorači vpisano dejavnost v registru ali sicer dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev, pri čemer navedba dejavnosti v registru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. Če torej tretja oseba ni v dobri veru (ve, da družba posluje izven registrirane dejavnosti), takšni posli niso veljavni.

Zakon izrecno prepoveduje, da bi družba začela opravljati dejavnost preden ni vpisana v register in preden ne izpolni z zakonom določenih pogojev.

Glede na izbiro dejavnosti je dovoljeno vse, kar ni prepovedano oz. da je ustanovitelj oz. lastnik družbe v tem avtonomen. Dejavnost – izbor poslov, s katerimi se bo ukvarjala družba – določi ustanovitelj v ustanovitvenem aktu.

FIRMA

Firma je ime, s katerim družba posluje. Vsebovati mora oznako, ki nakazuje dejavnost družbe. Poleg tega so določene še dodatne obvezne sestavine firme za posamezne vrste družb. Tako imenovane dodatne sestavine so za osebne družbe fakultativne, za kapitalske družbe pa obvezne. Ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe.

Firma se mora torej jasno razlikovati od firm drugih družb, ne sme zavajati drugih udeležencev na trgu in ne sme posegati v druge pravice industrijske lastnine ter v kakršnekoli pravice, ki jih imajo druge osebe. Firma tudi ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.

Načela:

- načelo uporabe – obveznost,
- načelo uporabe slovenskega jezika,
- načelo izključnosti,
- načelo varstva – resničnost.

Tožba se lahko vloži zoper:

- nameravane družbe,
- firme dvojne družbe,
- nepravilne uporabe firme.

SEDEŽ

Sedež je kraj, kjer družba posluje. Kot sedež se šteje kraj, ki je kot sedež vpisan v register. Za razliko od prejšnje ureditve, ko se je sedež štel kot sestavni del firme, je sedaj sedež samostojna in obvezna statusna sestavina. Družba v ustanovitvenem aktu določi, ali bo kot sedež določila:

- kraj, kjer opravlja dejavnost, ali ,
- kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali
- kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Enote, v katerih se vodi poslovanje družbe in so izven kraja sedeža družbe, imajo lahko status podružnice. Podružnica je posebne vrste dislocirana enota, saj se vpiše v register, čeprav ni pravna oseba. Opravljati sme vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.

Sedež je pomemben tudi pri določanju splošne krajevne pristojnosti sodišč. Za sojenje v sporih pravne osebe je pristojno splošno krajevno sodišče, na območju katerega je njihov sedež.

ZASTOPANJE

Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik).

Pooblaščenec po OZ ne sme:

- odsvojiti ali obremeniti nepremičnin,
- ne sme prevzeti menične ali poroštvenih obveznosti,
- ne sme skleniti posojilne ali kreditne pogodbe, ne sme se spustiti v spor ali skleniti arbitražnega sporazuma in se tudi brez povračila odpovedati kakšni pravici, če ni dobil za vsak takšen posel posebno pooblastilo.

Prokura se lahko da z izrecno izjavo in po postopku določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura se da lahko eni ali več osebam posamezno ali pa dvema ali več osebam skupno, tako da lahko le vse osebe skupaj zastopajo družbo. Lahko se da samo za podružnico. Zakonsko določeni obseg prokure daje pooblastilo za zastopanje pri vseh pravnih dejanjih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odstvajanje in obremenjevanje nepremičnin (posebna pooblastitev). Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam.

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

Pravne osebe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Poleg družb z vsem svojim premoženjem odgovarjajo še:

- podjetnik posameznik,
- podjetnik posameznik ali družba za obveznosti, ki so nastale iz poslovanja tihe družbe.

Poleg primarne odgovornosti družb poznamo še sekundarno odgovornost družbenikov, kar pomeni, da prvenstveno za obveznosti odgovarja družba sama. Šele, če upniki terjatve ne morejo izterjati od družbe, so na vrsti osebno odgovorni družbeniki v:

- družbi z neomejeno odgovornostjo,
- komplementarji (so odgovorni) v komanditni družbi.

Družbeniki, ki ne odgovarjajo za obveznosti družbe, so:

- delničarji v d.d.,
- družbeniki v d.o.o.,
- komanditisti (dajo kapital) v k.d. oz. k.d.d..

POSLOVNA SKRIVNOST

Poslovna skrivnost pomeni podatek, ki je po zakonu ali po volji nosilca v skladu znan le določenemu krogu ljudi. Pri tem ni pomembno, na kakšnem nosilcu se podatek nahaja, pisnem ali tonskem. Lahko se nahaja kot ideja v glavi posameznika:

- materializirana oblika,
- nematerializirana oblika.

Podatek ne sme biti javnega značaja, temveč mora imeti zaupno naravo. Pomembna je njegova normativna določenosti. Namreč ni vsak podatek, ki je zaupne narave, poslovna skrivnost. To je le podatek, ki je po zakonski normi določen kot takšen ali ga je kot poslovno skrivnost označil njegov imetnik. Po vsebini se podatek lahko nanaša na katerokoli pomembno dejstvo o podjetju in njegovi dejavnosti, ki za podjetje predstavlja prednost za konkurenco.

Vrste poslovnih skrivnosti (včasih):
- poslovna skrivnost (podatki o finančnem stanju, poslovnih razmerjih…),
- tovarniška skrivnost (podatki o proizvodnih procesih in načinu opravljanja storitev).

Iz zapisanih definicij izhaja, da za opredelitev poslovne skrivnosti obstajata 2 kriterija:
- subjektiven (imetnik sam s svojo voljo določi podatek kot poslovno skrivnost),
- objektiven (zakonsko določen).

KONKURENČNA PREPOVED

Konkurenčna prepoved je uvedena s podobnim namenom kot varstvo poslovnih skrivnosti, torej z razlogom ohranjanja in zagotavljanja konkurenčnih prednosti posameznega gospodarskega subjekta na trgu. Krog oseb, ki so na podlagi zakona dolžni spoštovati konkurenčno prepoved, je ožji kot v primeru varstva poslovnih skrivnosti. Nanaša se na:
- družbenike v d.n.o.,
- komplementarje v k.d.,
- družbenike in poslovodje ali poslovodkinje v d.o.o.,
- člane uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta v d.d. ter
- prokuriste.

Vse nadaljnje širitve kroga oseb, ki jih konkurenčna prepoved zavezuje kot tudi trajanja konkurenčne prepovedi, se lahko določijo v aktu o ustanovitvi družbe.

SODNI REGISTER

Je javna knjiga, ki je na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje podatke o glavnih statusnih značilnostih in pomembnih dejstvih vpisanih subjektov. Vpis pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za ustanovitev gospodarskega subjekta, gospodarske družbe z vpisom pridobijo status pravne osebe. Samostojni podjetnik se več ne vpisuje v sodni register, pač pa v Poslovni register Slovenije, ki se vodi pri AJPES.

Načela registrskega prava:
- načelo obveznega vpisa,
- načelo javnosti,
- publicitetno načelo,
- načelo zaupanja,
- načelo ažurnosti.

Vsak posamezni subjekt vpisa ima 2 dela:
- aktivnega (registrski listi, ki vsebujejo zadnje podatke vpisa),
- pasivnega (prejšnji registrski listi aktivnega dela).

Poznamo več vpisov v sodni register:
- **konstitutivni (dokončni) vpis** – na podlagi tega nastane določena pravna posledica,
- **deklaratorni (obvestilni) vpis** – nanaša se na že nastalo pravno posledico in se vpiše zgolj zaradi obvestila javnosti,
- **pogojni (začasni) vpis** – se vpiše, vendar še ne učinkuje, dokler se ne izpolni določena okoliščina.

21. OSEBNE DRUŽBE

21.1 SAMOSTOJNI PODJETNIK

- je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja
- firma podjetnika vsebuje poleg označbe dejavnosti in morebitnih dodatnih sestavin tudi ime in priimer podjetnika, ter skrajšano označbo s.p.
- dejavnost lahko začne opravljati, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije
- lahko ima podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža obrata, vpisane pa morajo biti v PRS
- prenehanje opravljanja dejavnosti se mora prijaviti vsaj 15 dni pred prenehanjem
- vsaj 3 mesece pred prijavo prenehanja poslovanja, mora na primeren način objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja
- AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnik iz PRS, če se podjetnik statusno preoblikuje v kapitalsko družbo, če podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predložilo letnega poročila in še v drugih primerih

Podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja podjetja z vsem svojim premoženjem. Ločimo pa:

- **namembno premoženje**, ki je namenjeno opravljanju dejavnosti, in
- **privatno premoženje**, ki je za zasebne namene.

21.2 DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO

- ima status pravne osebe
- je družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (primarno odgovarja družba, subsidiarno pa tudi njeni družbeniki)
- ima majhno število družbenikov, ki so lahko fizične ali pravne osebe
- firma mora biti skupna, vsebovati mora ime in priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več ter označbo d.n.o.

USTANOVITEV

- ustanovi se s pogodbo, sklenjeno med vsaj dvema fizičnima ali pravnima osebama
- oblika pogodbe ni predpisana, mora pa biti v pisni obliki
- pogodba o ustanovitvi učinkuje takoj, ko je sklenjena, v razmerju do tretjih pa šele, ko je vpisana v sodni register
- pogodba nastane s soglasjem volj in je pogodba civilnega obligacijskega prava
- prijavo za vpis družbe v sodni register morajo podati vsi družbeniki

PRAVICE

Pravica do nadomestila za izdatke:

- družbenik ima pravico do nadomestila za izdatke, ki jih je imel ali če je utrpel izgubo, neposredno povezano s poslovodenjem ali izgubo, ki izhaja iz nevarnosti, ki so s poslovodenjem povezane

Pravica do dobička:

- vsak družbenik družbe ima pravico do deleža pri dobičku družbe

- od letnega dobička pripada družbeniku najprej delež v višini 5% njegovega kapitalskega deleža, dobiček, ki presega ta znesek pa se deli po glavah (per capita) – vsakemu družbeniku v enaki višini, prav tako je enako z izgubo
- dobiček, ki pripada družbeniku, se pripiše k njegovemu kapitalskemu deležu, po določbah zakona se torej ne izplačuje

Pravica do dviga denarja:

- vsak družbenik ima omejeno pravico do dviga denarja iz blagajne družbe (dvig je omejen na znesek 5% kapitalskega deleža, ugotovljenega za zadnje poslovno leto

Pravica do vodenja družbe:

- vsak družbenik je upravičen voditi posle družbe, razen če je po družbeni pogodbi iz vodenja družbe izključen,
- pooblastilo za vodenje se mu lahko odvzame na predlog drugih družbenikov s sodno odločbo, če za to obstaja pomemben razlog
- če imajo pravico do vodenja vsi družbeniki ali več družbenikov, je vsak od njih upravičen opravljati posle sam

Pravica do informacij in medsebojnega nadzora:

- tudi če je družbenik izključen iz poslovodenja, si lahko ogleda poslovne knjige, listine in dokumentacijo ter si dela lastno bilanco

OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

- obveznost plačila vložkov
- dolžnost skrbnega ravnanja
- konkurenčna prepoved
- prepoved prenosa deleža
- prevzem izgube

OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

- za obveznosti družbe odgovarjajo upnikom vsi družbeniki
- upnik mora najprej zahtevati izpolnitev od družbe, šele nato od družbenikov
- če družba upniku na njegovo pisno zahtevo ne izpolni obveznosti, odgovarjajo vsi družbeniki solidarno (z vsem svojim premoženjem, torej neomejeno)

PRENEHANJE ČLANSTVA V DRUŽBI

- prostovoljno (odpoved ali prenos deleža)
- prisilno (izključitev družbenika, smrt ali prenehanje družbenika)

PRENEHANJE DRUŽBE

- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena
- s sklepom družbenikov,
- z začetkom stečaja nad premoženjem družbe
- z družbenikovo smrtjo ali prenehanjem
- z odpovedjo
- na podlagi sodne odločbe
- če se število družbenikov zmanjša pod dva družbenika

LIKVIDACIJA DRUŽBE

- opravijo jo kot likvidatorji vsi družbeniki, če družbena pogodba ne določa drugače
- pooblaščene likvidatorje morajo prijaviti za vpis v register vsi družbeniki in likvidatorji morajo dokončati začete posle, izterjati terjatve, vnovčiti premoženje družbe in poplačati upnike
- ko se poplačajo upniki, se preostalo premoženje razdeli v sorazmerju s kapitalskimi deleži

ZASTOPANJE DRUŽBE

Zastopanje družbe je potrebno ločiti od vodenja. Pri zastopanju gre za prevzemanje pravic in obveznosti v pravnem prometu. Za zastopanje je pooblaščen vsak družbenik, razen če z družbeno pogodbo ni izključen iz zastopanja. V družbeni pogodbi je lahko določeno tudi, da so družbeniki pooblaščeni le za skupno zastopanje družbe.

21.3 KOMANDITNA DRUŽBA

- posebna vrsta družbe z neomejeno odgovornostjo (iz nje se je razvila)
- v njej sta udeleženi dve vrsti družbenikov
- je pravna oseba, primerna pravna oblika za mala in srednja podjetja

Komplementarji = za obveznosti odgovarjajo upnikom družbe osebno in neomejeno ter imajo pravico in dolžnost voditi in zastopati družbo.

Komanditisti = za obveznosti družbe odgovarjajo upnikom le do višine določenega premoženjskega vložka. Upnikom ne odgovarja za obveznosti družbe, če je družbi plačal komanditni vložek, določen v pogodbi. Dokler ga v celoti ne vplača, odgovarja upnikom do višine neplačanega zneska.

Komplementarji so gospodarji družbe, komanditisti pa so njim, kot neomejeno odgovornim družbenikom podrejeni.

USTANOVITEV

- ustanovi se z družbeno pogodbo, ki jo podpišeta vsaj 2 družbenika (vsaj 1 komplementar in vsaj 1 komanditist)
- družbo je potrebno prijaviti v sodni register

PRENEHANJE KOMANDITNE DRUŽBE

- komanditistova smrt ne povzroči prenehanja družbe – na njegovo mesto stopijo njegovi dediči
- za kikvidacijo k.d. veljajo določbe o likvidaciji d.n.o.
- komanditist ima v postopku likvidacije načelno enake pravice in obveznosti kot komplementar

21.4 TIHA DRUŽBA

- nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega (nosilec tihe družbe) pridobi pravico do udeležbe pri njegovem dobičku
- nima lastnega premoženja in gre z notranjo družbo v nasprotju z zunanjo družbo, ki posluje s skupnim imenom v pravnem prometu
- tiha družba kot celota ne opravlja trgovinskih poslov, tihi družbenik je le udeležen na poslovanju nekoga drugega in ta sam opravlja dejavnost
- tiha družba ne vstopa v pravni promet, zato je nujen pogoj, da glavni družbenik opravlja gospodarsko dejavnost

Smisel tihe družbe je v tem, da je nekdo z vložkom v dejavnosti drugega udeležen:

- ne da bi bila taka udeležba navzven spoznavna,

- ne da bi tihi družbenik neposredno odgovarjal upnikom podjetja,
- ne da bi se tihi družbenik vmešaval v poslovodenje in ne da bi bil tihi družbenik udeležen v vrednotenju firme in tihih rezervah

Tihi družbenik se izpostavlja določeni stopnji rizika, saj njegov vložek preide v premoženje glavnega družbenika ter ta z njim ravna povsem samostojno.

Od komanditista se tihi družbenik razlikuje po tem, da vlaga komanditist svoj vložek v družbo, tihi družbenik pa v podjetje nosilca tihe družbe, pri tem pa tiha družba nima svojega podjetja, temveč je to podjetje nosilca dejavnosti.

22. KAPITALSKE DRUŽBE

22.1 DELNIŠKA DRUŽBA

- je gospodarska in kapitalska družba
- osnovni kapital je razdeljen na delnice
- je pravna oseba
- ustanovitveni akt je statut družbe
- delničarji osebno ne odgovarjajo za obveznosti d.d.

Delničarji vplačajo svoje vložke (delnice) v osnovni kapital ter dobijo v zameno za vplačilo določene premoženjske in članske pravice.

PREMOŽENJSKE PRAVICE DELNIČARJEV

- pravica do dela dobička (dividenda),
- pravica do ustreznega dela preostalega premoženja pri likvidaciji ali stečaju družbe,
- prednostna pravica do nakupa delnic novih emisij.

ČLANSKE PRAVICE DELNIČARJEV

- udeležba na skupščini,
- aktivna in pasivna volilna pravica v organih družbe,
- pravica do nadzorstva nad poslovanjem družbe,
- pravica do informacij in
- pravica do izpodbijanja sklepov oziroma ukrepov organov družbe.

DELNICA

- je alikvotni del osnovnega kapitala,
- je vrednosti papir (delniška listina) in
- je vsebina članskih in upravljalskih pravic v družbi (*skupek članskih pravic*).

Navadne delnice dajejo imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do izplačila ob likvidaciji družbe.

Prednostne delnice zagotavljajo imetnikom določene prednostne pravice, npr.:

- prednost pri izplačilu ustreznih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti s primerjavi z imetnikom navadne delnice,
- prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe,
- druge pravice določene s statutom.

Prednostne so lahko:

- zbirne - **komutativne** (imetniku dajejo prednostno pravico do izplačila vseh še ne izplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic izplačajo kakršnekoli dividende)
- udeležbene - **participativne** (imetniku dajejo poleg prednostne dividende še pravico do izplačil takih dividend, kot pripadajo imetnikom navadnih delnic)
- kombinirane

Nominalne delnice se morajo glasiti na najmanj 1 evro ali njegov večkratnik. Družbe z nominalnim zneskom delnic so tako prisiljene odpraviti nezaokrožene zneske delnic in posledično tudi osnovnega kapitala.

Kosovne delnice (nenominalne) nimajo nominalnega zneska, vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Za vsako delnico se lahko izračuna t.i. računska vrednost, če osnovni kapital delimo s številno izdanih kosovnih delnic.

Lastne delnice so delnice, ki jih delniška družba kupi sama (le v zakonskih primerih) in od njih nima nobenih pravic. Praviloma jih družba ne sme pridobivati, saj d.d. ne more postati sama svoj delničar. Pridobivati jih sme le v izjemnih in v zakonu naštetih primerih, skupni nominalni znesek pa ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

POSTOPEK USTANOVITVE DELNIŠKE DRUŽBE

Sočasna (simultana) ustanovitev:

- vsaj 1 ustanovitelj,
- prevzamejo vse delnice,
- sprejmejo in podpišejo STATUT,
- skupščina imenuje prve člane nadzornega sveta, le-ta pa prve člane uprave,
- ustanovitveni revizor,
- vplačilo osnovnega kapitala (minimalno 25.000 eurov),
- pisno poročilo,
- vpis v register (objava),
- izdaja delnic.

Postopna (sukcesivna) ustanovitev:

- vsaj 1 ustanovitelj,
- sprejmejo STATU,
- ustanovitelji vpišejo le del delnice (razlika med postopno in sočasno ustanovitvijo!!),
- ustanovitveno poročilo,
- objava prospekta (povabijo javnost k podpisovanju ostalih delnic),
- underwriter,
- vpis vseh delnic,
- objava in sklic skupščine,
- vpis v register (objava),
- izdaja delnic

Družba s postopno ustanovitvijo se ne ustanovi, če niso prodane vse delnice! Ustanovitelji lahko potem sami kupijo neprodane delnice in s tem rešijo sukcesivno ustanovitev.

*število delnic * nominalni znesek delnice = osnovni kapital*
število kosovnih delnic = osnovni kapital

DOBIČEK DRUŽBE

- predstavlja običajno premoženje, ki ga družba ustvari s svojim poslovanjem
- poslovno leto vedno ne prinese dobička, ampak je lahko tudi izguba

Ločimo:

- čisti dobiček in
- bilančni dobiček (dobijo ga delničarji)

Čisti dobiček je potrebno uporabiti točno po določenem vrstnem redu:

- za kritje prenesene izgube,
- za oblikovanje zakonskih rezerv,
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže,
- za oblikovanje statutarnih rezerv.

ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE

Enotirni sistem:

- skupščina in
- upravni odbor (združuje vodenje in nadzor).

Dvotirni sistem:

- skupščina,
- nadzorni svet (nadzor) in
- uprava (vodenje in zastopanje).

SKUPŠČINA

- je organ družbe, v katerem se oblikuje in izraža volja delničarjev tako, da le-ta postane volja delniške družbe
- hierarhično je najvišji organ delniške družbe, saj prav v njej delničarji izvršujejo svoje pravice v zadevah družbe

Kadrovske odločitve:

- imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta in upravnega odbora,
- odloča o podelitvi razrešnici članom organov vodenja ali nadzora,
- imenuje revizorja.

Poslovne odločitve:

- sprejem letnega poročila, če to ne opravi nadzorni svet ali upravni odbor,
- odloča glede uporabe bilančnega dobička.

Temeljne odločitve v družbi:

- sprejem in spremembe statuta,
- odločanje o zvišanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
- sklenitev podjetniških pogodb,
- statusne spremembe,
- odločitev o prenehanju družbe.

NADZORNI SVET

- imeti mora vsaj 3 člane,
- imenuje in odpokliče ga skupščina,
- nadzoruje vodenje poslov družbe (poročila)
- lahko skliče skupščino,

UPRAVNI ODBOR

- sestavljajo ga najmanj 3 člani, izmed katerih člani izvolijo predsednika
- pristojen za vodenje družbe in nadzor izvajanja njenih poslov
- nadzoruje vodenje poslov družbe, kar je zelo pomembno, če je upravni odbor vodenje tekočih poslov prenesel na izvršne direktorje
- od izvršnih direktorjev lahko kadarkoli zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za nadzor
- sestaviti, preveriti in potrditi mora letno poročilo
- preveriti mora predlog o uporabi bilančnega dobička, ki ga pripravijo in predložijo izvršni direktorji
- zastopa in predstavlja družbo, razen če izmed svojih članov imenuje izvršne direktorje, potem je ta naloga njihova

IZVRŠNI DIREKTORJI

- upravni odbor mora imenovanje in obseg upravičenja za zastopanje izvršnega direktorja ter spremembo teh podatkov prijaviti za vpis v register
- zastopajo in predstavljajo družbo

- pri pripravljanju prenesenih nalog so dolžni upoštevati navodila in omejitve, ki so jim postavljena s strani statuta, upravnega odbora, skupščine družbe in poslovnika o delu izvršnih direktorjev
- vezani so na navodila upravnega odbora
- upravni odbor jih lahko s sklepom kadarkoli odpokliče, medtem ko je upravo s strani nadzornega sveta mogoče odpoklicati samo iz utemeljenih razlogov
- če je imenovanih več izvršnih direktorjev, vodijo posle skupno, če statut ali poslovnih upravnega odbora ne določa drugače

UPRAVA
- lahko je individualna ali kolektivna (eno ali več članska), kar določi statut družbe
- imenuje jo nadzorni svet
- vodi in zastopa družbo

22.2 DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

- je družba, katere osnovni kapital (najmanj 7.500 evrov) sestavljajo osnovni vložki družbenikov (najmanj 50 evrov),
- je pravna oseba, ki odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem, družbeniki za njene obveznosti praviloma ne odgovarjajo

USTANOVITEV
- ustanovi se z družbeno pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu (2 osebi ali več); podpisati jo morajo vsi družbeniki
- ustanovi se z aktom o ustanovitvi družbe (1 oseba)
- kasneje se lahko družbena pogodba spremeni, pri čemer pa ni potrebno soglasje vseh družbenikov, ampak tričetrtinska večina glasov vseh družbenikov
- ustanovi se lahko samo simultano oziroma sočasno
- ustanovitelji so lahko pravne ali fizične osebe (največ 50 oseb)
- nato plačajo osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 7.500 evrov, razen če je z družbeno pogodbo določeno več

OSNOVNI VLOŽKI
- je alikvotni del osnovnega kapitala, enako kot pri d.d. delnica
- znašati mora najmanj 50 evrov in je lahko zagotovljen v denarju, kot stvarni vložek ali kot stvarni prevzem
- d.o.o. se lahko v celoti ustanovi s stvarnimi vložki

ORGANI DRUŽBE
- ima fleksibilnejšo organizacijsko strukturo kot d.d.
- skupščina in en ali več poslovodij, ki vodijo posle in zastopajo družbo
- nadzorni svet ni obvezen (imeti pa mora vsaj 3 osebi, in sicer fizične)
- poleg obveznih organov ima lahko tudi fakultativne, kot so upravni odbor, različni sveti ali odbori družbenik ali pa celo družinski sveti

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

PREMOŽENJSKE PRAVICE družbenikov so naslednje:

- pravica do udeležbe pri delitvi dobička,
- pravica do dedovanja poslovnega deleža,
- prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala z vložki.

Med **UPRAVLJALSKE PRAVICE** pa spadajo:

- pravica do udeležbe na skupščini družbenikov in pravica do glasovanja,
- pravica do informacij in vpogleda,
- pravica do izpodbijanja sklepov družbenikov,
- actio pro sacio,
- pravica do tožbe zaradi prenehanja družbe.
-

V našem pravu pa sta zakonsko urejeni tudi pravica do izstopa iz družbe in pravica zahtevati izključitev drugega družbenika iz družbe.

STRANSKE OBVEZNOSTI so lahko ustanovljene v breme posameznih ali vseh družbenikov. Lahko so odplačne ali neodplačne, lahko se pojavijo tudi kot obveznost opustitve. Zelo pogoste so finančne stranske obveznosti, na primer obveznost dati družbi posojilo, prevzeti kakšen dolg družbe ali pa ji celo pokriti nastalo izgubo. Stranske obveznosti morajo biti predvidene z družbeno pogodbo.

POSEBNE PRAVICE dajejo družbeniku določeno prednostno upravičenje pred ostalimi družbeniki. S premoženjsko-pravnega vidika je to predvsem pravica do prednostne dividende ali do nakupa proizvodov ali oprave storitev družbe po ugodnejši ceni, pravica dati soglasje k odsvojitvi poslovnega deleža drugega družbenika, pravica do pridobitve poslovnega deleža drugega družbenika ali pa pravica do prednostne pridobitve novega poslovnega deleža v postopku povečanja osnovnega kapitala. Med soupravljalskimi posebnimi pravicami je treba omeniti zlasti pravico do močnejše glasovalne pravice, pravico do veta, pravico do soglasja na sklepe družbenikov. Sem spadata tudi pravica dajati poslovodji obvezujoča navodila in pravica do članstva v nadzornem svetu ali kakšnem drugem organu družbe. Pomembni pa sta tudi pravica do opravljanja funkcije poslovodje in pravica določenega družbenika, da imenuje poslovodjo.
Posebne pravice se lahko ustanovijo samo z družbeno pogodbo.

PRAVICA DO INFORMACIJ IN VPOGLEDA

Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise.
Družbenik lahko zahteva informacije o zadevah družbe tudi izven skupščine in tudi ne glede na to, ali so mu potrebne za presojo predmeta dnevnega reda. Zraven tega lahko družbenik d.o.o. tudi kadarkoli vpogleda v poslovno dokumentacijo družbe, kar delničar praviloma ne more.

Kljub temu sme poslovodja zavrniti družbenikovo zahtevo po informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve po informaciji ali vpogledu dokončno odločajo družbeniki.

IZSTOP IN IZKLJUČITEV IZ DRUŽBE

Družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz družbe izstopiti ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa ali izključitve. Ne glede na družbeno pogodbo sme družbenik s tožbo zahtevati svoj izstop ali izključitev drugega družbenika, če obstajajo za to utemeljeni razlogi. Če družbenik uveljavlja izstop na podlagi družbene pogodbe, se to označuje kot pogodbeni izstop.
Enako kot izstop se tudi izključitev družbenika iz družbe deli na pogodbeno ali sodno. Vendar pa pri pogodbeni izključitvi ne bi bilo dopustno, če bi družbena pogodba možnost izključitev le omogočila, ne bi pa določila za to nobenih razlogov.

23. PRENEHANJE DRUŽB, PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA

RAZLOGI ZA PRENEHANJE

- pretek časa, za katerega je bila družba ustanovljena
- sklep skupščine
- če poslovodstvo ne deluje več kot 12 mesecev
- če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe
- stečaj
- sodna odločba
- združitev v kakšno drugo družbo
- če se OK zmanjša pod najnižji dovoljeni znesek

LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

Redna likvidacija = družba preneha takrat, ko sklep o prenehanju sprejmejo družbeniki v skladu z zakonom ali statutom

Prisilna likvidacija = sklep o prenehanju sprejme sodišče, če so podani z zakonom določeni razlogi, in sicer, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, če poslovodstvo deluje več kot 12 mesecev ali če se osnovni kapital zmanjša pod najnižji dovoljeni znesek

Za sprejem sklepa je pristojna skupščina. Sklep o likvidaciji se vpiše v sodni register, postopek se opravi po vpisu.

PRENEHANJE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

- gre za to, da se izbris družbe iz sodnega registra opravi brez izvedbe likvidacijskega postopka
- predpostavka za prenehanje po tem postopku je, da družba nima upnikov oziroma nerazrešenih pravnih razmerij s poslovnih parterji in delavci

STEČAJNI POSTOPEK

- kadar je premoženje družbe manjše od vsote njenih obveznosti
- opravi se nad dolžnikom, ki je dalj časa plačilno nesposoben ali prezadolžen
- stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega upnika
- organi stečajnega postopka so stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški odbor

PRISILNA PORAVNAVA

- je poseben sodni postopek, katerega namen je odprava stečajnega razloga, torej dalj časa trajajoče kratkoročne plačilne nesposobnosti in prezadolženosti
- dolžniku, pri katerem obstaja stečajni razlog, je na tak način omogočeno, da se temu izogne
- prisilna poravnava se lahko predlaga pred ali med stečajni postopkom

IZBRIS PO URADNI DOLŽNOSTI

- če družba v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila letnega poročila
- če nima premoženja, pri čemer se šteje, da družba nima premoženja, če neprekinjeno v obdobju 12 mesecev ne opravlja izplačil preko računa pri organizaciji za plačilni promet
- če nastopi razlog, ki ga za izbris gospodarske družbe brez likvidacije določa drug zakon